

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Fomento

Resolución de 14/05/2026, de la Secretaría General, por la que se dispone la publicación del convenio entre la Consejería de Fomento de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y Gestión de Infraestructuras de Castilla La-Mancha, SAU por el que se formaliza la cesión de la propiedad a título gratuito de las parcelas 53 y 35 bis de la IV fase del polígono residencial de Santa María de Benquerencia de Toledo para la construcción de viviendas de protección pública, mediante la convocatoria de procedimiento abierto de enajenación de las mismas. [2026/3834]

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7.1 del Decreto 315/2007, de 27 de diciembre, por el que se regula el Registro General de Convenios de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, se procede a dar publicidad en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha el convenio entre la Consejería de Fomento de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y Gestión de Infraestructuras de Castilla La-Mancha, S.A.U. por el que se formaliza la cesión de la propiedad a título gratuito de las parcelas 53 y 35 bis de la IV fase del polígono residencial de Santa María de Benquerencia de Toledo para la construcción de viviendas de protección pública, mediante la convocatoria de procedimiento abierto de enajenación de las mismas, cuyo texto se recoge como anexo a esta resolución.

Toledo, 14 de mayo de 2026

El Secretario General
DANIEL CORREDOR ROMÁN

Anexo

Convenio entre la Consejería de Fomento de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y Gestión de Infraestructuras de Castilla La-Mancha, S.A.U. por el que se formaliza la cesión de la propiedad a título gratuito de las parcelas 53 y 35 bis de la IV fase del polígono residencial de Santa María de Benquerencia de Toledo para la construcción de viviendas de protección pública, mediante la convocatoria de procedimiento abierto de enajenación de las mismas.

En Toledo, 11 de mayo de 2026.

Reunidos

De una parte, D. Ignacio Hernando Serrano, Consejero de Fomento de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en virtud de las competencias que le confiere el artículo 4.2.d) del Decreto 31/2025, de 29 de abril, de estructura y competencias de la Consejería de Fomento, y en ejercicio de las facultades establecidas en el artículo 23.2 de la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, por su nombramiento mediante Decreto 88/2023, de 9 de julio.

Y, de otra parte, la empresa pública "Gestión de Infraestructuras de Castilla-La Mancha, S.A.U." (en adelante, Gicaman), con domicilio social en Toledo, calle Río Cabriel, 12 y C.I.F A45421641, constituida mediante escritura pública otorgada ante la Notaria de Toledo, Doña Ana Fernández-Tresguerres García, el 7 de abril de 1998, bajo el número 1.080 de su protocolo, inscrita en el Registro Mercantil de Toledo al Tomo 845, Folio 20, Hoja TO-12690, Inscripción 1ª.

Actúan en su nombre y representación Dª. Silvia López Martín, con N.I.F. nº ***7977**, y D. Roberto Cámara García, con N.I.F. nº ***1704**, en su calidad de presidenta del Consejo de Administración y Director Gerente de Gicaman, respectivamente, en virtud de escritura de elevación a público de acuerdos sociales en fecha 24 de octubre de 2024, otorgada por el Notario D. Jorge Hernández Santonja del Ilustre Colegio de Castilla-La Mancha, bajo el número 2.656 de su protocolo.

Exponen

Primero. - Que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha es propietaria de los inmuebles que se describen a continuación:

1. "Urbana. -Parcela de terreno señalada con el número cincuenta y tres del actual Plan de Ordenación Municipal-anteriormente señalada con el mismo número del PGOM de 1986 - de la IV Fase Residencial del Polígono Santa María de Benquerencia en el término municipal de Toledo, sita en la Avenida del Río Boladiez, número sesenta y cuatro. Tiene forma rectangular, con una superficie, según reciente medición de dos mil doscientos cuarenta y cuatro metros cuadrados. Linda: al Norte, con aparcamiento público que la separa de la parcela 52; Sur, con el paseo peatonal Doctor Gregorio Marañón; Este, con espacio libre de titularidad pública que la separa de la parcela 54 y Oeste, con espacio libre de titularidad pública que la separa de la parcela 51, donde se encuentra construida la piscina cubierta municipal. Clasificación urbanística: Está clasificada como Residencial Plurifamiliar - Zona específica de Ordenación B.2 de la Ordenanza 8 del P.O.M.- y tiene asignada una edificabilidad de once mil ochocientos ochenta metros cuadrados".

a) Finca registral: 73.441.

b) Registro de la Propiedad nº1 de Toledo, Inscripción 1ª.

c) Tomo: 1753.

d) Libro: 1245.

e) Folio: 85.

f) Referencia catastral: 8932401VK1183B0001SI.

g) Cargas: libre de cargas, arrendatarios y ocupantes.

h) Naturaleza: inmueble formado por un terreno sin edificar.

i) Clasificación: suelo urbano consolidado.

j) Tipo de bien: patrimonial.

2. Parcela nº 35 bis según la modificación puntual nº 28 del Plan General de Ordenación Urbana de Toledo de 1986, anteriormente denominada parcela 41. Descripción en el Registro de la Propiedad: "Urbana: Parcela denominada

RP-2, de uso residencial plurifamiliar de protección pública, resultante del Proyecto de Reparcelación del Plan Especial de la Ordenación Estructural del P.O.M. de Toledo, de la IV Fase del Polígono Residencial Santa María de Benquerencia del Plan General de Ordenación Municipal de Toledo, de forma rectangular, con una extensión superficial de cuatro mil ciento sesenta metros cuadrados. Linda: al Norte, un tramo recto de 120,00 metros, con el vial SLVa-3; al Sur, un tramo recto de 120,00 metros, con el vial SLVa- 2; al Este, un tramo recto de 34,667 metros, con el viario peatonal que constituye además el límite de actuación -finca 29.147- y al Oeste, un tramo recto de 34,667 metros, con el viario peatonal que constituye además el límite de actuación -finca 29.147-, Condiciones Urbanísticas: Cargas de afección urbanística: No existen cargas de afección al ser un único propietario que a su vez es promotora de la actuación y Administración actuante. Si bien, las obras de compleción de la urbanización que deban acometerse se ejecutarán mediante la aprobación del correspondiente proyecto de obra pública ordinaria o proyecto de urbanización simplificado, y serán a cargo de la Administración actuante, esto es, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Aprovechamiento, edificabilidad máxima y ocupación: catorce mil ciento sesenta unidades de aprovechamiento y catorce mil ciento sesenta metros cuadrados de edificabilidad máxima. Ocupación máxima: Según alineación de los planos de ordenación. Ordenanza reguladora, tipología y uso: Ordenanza número 8.B.3. Residencial plurifamiliar sujeto a protección pública. Uso: Residencia plurifamiliar en categorías 1 y 2. Porcentaje de la parcela respecto de la edificabilidad total: Sesenta y seis enteros, sesenta y siete centésimas por ciento. Número de viviendas: Las que la edificabilidad máxima de la parcela permita con relación a la normativa contenida en el P.O.M., de Toledo. Número máximo de plantas: Cinco sobre rasante”.

- a) Finca registral: 74.145.
- b) Registro: Registro de la Propiedad nº1 de Toledo, Inscripción 1ª
- c) Tomo: 1774.
- d) Libro: 1266.
- e) Folio: 183.
- f) Referencia catastral: 8833201VK1183D0001JE.
- g) Cargas: libre de cargas, arrendatarios y ocupantes.
- h) Naturaleza: inmueble formado por un terreno sin edificar.
- i) Clasificación: suelo urbano consolidado.
- j) Tipo de bien: patrimonial.

Segundo. - Que la Disposición adicional primera de la Ley 9/2020, de 6 de noviembre, de Patrimonio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, relativa a las “Competencias en relación a los patrimonios de gestión separada”, establece en su apartado primero que “La adquisición, protección, defensa, administración, uso, enajenación y demás actuaciones de carácter dispositivo y de gestión relativas a las viviendas, los locales comerciales, las edificaciones, servicios complementarios de promoción pública, el suelo adquirido para la construcción de los citados bienes o en ejecución de planes urbanísticos y demás inmuebles y derechos reales que recaigan sobre los mismos, que estén o vayan a ser destinados a la ejecución de la política de vivienda, urbanismo y planificación territorial, corresponderá a la consejería competente sobre dichas materias, con las mismas facultades y prerrogativas previstas en esta ley para la consejería competente en materia de hacienda, salvo las atribuciones recogidas en el título III, que seguirá conservando esta última”.

El artículo 1 del Decreto 31/2025, de 29 de abril, por el que se establecen la estructura orgánica y distribución de competencias de los distintos órganos de la Consejería de Fomento, confiere a la citada Consejería competencia para promover y ejecutar la política del Gobierno regional en materia de vivienda, calidad de la edificación, urbanismo, ordenación y planificación del territorio, correspondiendo a la Dirección General de Planificación Territorial y Urbanismo, de acuerdo con el artículo 9.3.g), entre otras funciones, la formulación de política regional en materia de suelo, así como la administración y gestión del patrimonio de patrimonio la Comunidad Autónoma que en materia de suelo corresponda a la Consejería competente en materia de política urbanística, de conformidad con la normativa vigente.

La normativa aplicable al patrimonio de gestión separada se contiene en el Decreto 22/1986, de 1 de abril, por el que se regulan las competencias y facultades de la Consejería de Política Territorial (hoy Consejería de Fomento) respecto del patrimonio de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en materia de Urbanismo y Vivienda, cuyos artículos 43 a 46 regulan el procedimiento de cesión gratuita de bienes inmuebles. La citada norma reglamentaria señala, en sus artículos 44 y 43, respectivamente, que las cesiones gratuitas de los bienes patrimoniales regulados en el presente Decreto se tramitarán por la Dirección General de Vivienda y Urbanismo (actual Dirección General de Planificación Territorial y Urbanismo), correspondiendo al Consejo de Gobierno la competencia para acordar la cesión de los mismos.

Tercero.- Que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3.a) de la Ley 11/1997, de 17 de diciembre, de creación de la empresa pública Gicaman, la citada sociedad tiene por objeto, entre otros, proyectar, construir, conservar, explotar y promocionar infraestructuras y equipamientos sociales, culturales, deportivos y de vivienda, competencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que la misma promueva o participe, según los términos de sus encargos y mandatos de actuación, así como los servicios que se puedan instalar o desarrollar en dichas infraestructuras y equipamientos.

Esta empresa pública se constituye como medio propio de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, integrante del sector público regional, de conformidad con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, y el Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha.

Cuarto. - Que el artículo 79.3.b) del Decreto Legislativo 1/2023, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha (en adelante, Trlotau) establece que los bienes del patrimonio público del suelo podrán ser cedidos gratuitamente, mediante convenio, a cualquiera de las otras Administraciones Públicas territoriales o, en general, a cualquier persona jurídica de derecho público o privado perteneciente al sector público, para su destino a viviendas sujetas a algún tipo de protección pública.

La Consejería de Fomento de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha considera de especial interés social, para el ámbito concreto del municipio de Toledo, la construcción de viviendas sometidas a algún régimen de protección pública, destinadas a facilitar las necesidades de vivienda de la ciudadanía de la citada localidad, siendo preciso la utilización del suelo que conforman las parcelas anteriormente descritas, sitas en la IV Fase Residencial del Polígono Santa María de Benquerencia de Toledo, para la construcción de viviendas sometidas a algún tipo de protección pública, de conformidad con el artículo 79.1.a) del Trlotau que establece, como destino de los bienes integrantes de los patrimonios públicos de suelo, la “Construcción o rehabilitación de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública, siempre que dicho fin sea compatible con las determinaciones del planeamiento urbanístico y exista demanda acreditada y suficiente en los registros administrativos correspondientes”.

A este respecto, el artículo 76.5 del Trlotau establece que “El destino de los bienes del patrimonio público de suelo de la Junta de Comunidades será cualquiera de los establecidos en el artículo 79 de esta ley, siendo preferentes tanto los referidos a políticas de vivienda como a medidas para el desarrollo y la lucha contra la despoblación en pequeños municipios de carácter rural de nuestra Región”.

De acuerdo con el artículo 43.1 del Decreto 22/1986, de 1 de abril, por el que se regulan las competencias y facultades de la Consejería de Política Territorial (actual Consejería de Fomento) respecto del patrimonio de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en materia de Urbanismo y Vivienda, no se juzga previsible la afectación de las parcelas objeto de la presente cesión gratuita a algún servicio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

En virtud de cuanto antecede, ambas partes acuerdan suscribir el presente convenio que se regirá por las siguientes

Cláusulas

Primera. - Objeto.

La Consejería de Fomento de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha cede gratuitamente a la empresa pública Gicaman, a través del presente convenio patrimonial, la propiedad de las dos parcelas descritas en el expositivo Primero del presente convenio.

Segunda. - Destino de las parcelas cedidas a Gicaman.

La empresa pública Gicaman acepta la cesión gratuita de las citadas parcelas para la construcción de viviendas de protección pública, mediante la convocatoria de una licitación por el procedimiento abierto para la enajenación de las mismas.

Tercera. - Régimen de la cesión.

Las parcelas objeto de cesión se destinarán a los fines previstos en el presente convenio.

En caso de que las parcelas cedidas no fueran destinadas al fin previsto en el plazo de cuatro años desde la firma del presente convenio, procederá la reversión en favor de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de aquella parcela sobre la que haya recaído tal incumplimiento, con derecho, además, a la percepción del valor de los detrimentos o deterioros experimentados en la misma, previa tasación pericial, de conformidad con la legislación de patrimonio.

Cuarta. - Obligaciones del cesionario.

Serán por cuenta y cargo de la empresa pública Gicaman el pago de cuantos tributos, impuestos o arbitrios se deriven de la presente cesión, así como los gastos de formalización de la cesión y su inscripción registral.

Quinta. - Régimen jurídico.

El presente convenio tiene naturaleza jurídico-administrativa, y se registrará, además de por las disposiciones contenidas en el mismo, por el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, y, de forma supletoria, por la Ley 9/2020, de 6 de noviembre, de Patrimonio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el Decreto 22/1986, de 1 de abril, por el que se regulan las competencias y facultades de la Consejería de Política Territorial respecto al Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en materia de Urbanismo y Vivienda, y por el resto de normas y principios generales del Derecho Administrativo.

Y para que conste, y en prueba de conformidad de cuanto antecede, suscriben ambas partes el presente convenio en el lugar y fecha señalado en el encabezamiento.

El Consejero de Fomento. Ignacio Hernando Serrano

La Presidenta de Gestión de Infraestructuras de Castilla-La Mancha, SAU. Silvia López Martín

El Director Gerente de Gestión de Infraestructuras de Castilla-La Mancha, SAU. Roberto Cámara García